

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6847/2539

นางสนาม หอมเย็น
นายรวม นรารัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1387 ไม่ได้แยกเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือที่ดินมีโฉนดให้มียผลแตกต่างกัน หากแต่บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์อาจตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ดังนี้แม้ที่ดินของจำเลยจะเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่ก็ใช่อสังหา-ริมทรัพย์จึงยอมตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโจทก์ ซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เหมือนกับที่ดินของจำเลยได้

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1387 ไม่ได้แยกเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือที่ดินมีโฉนดให้มียผลแตกต่างกัน หากแต่บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์อาจตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ดังนี้แม้ที่ดินของจำเลยจะเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่ก็ใช่อสังหา-ริมทรัพย์จึงยอมตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโจทก์ ซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เหมือนกับที่ดินของจำเลยได้

(นาม ยิ้มแย้ม-จรรย์ หัตถกรรม-เหล็ก ไทรวีจิตร)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นางสาวจิรัตน์ โรจนกิจน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายศักดิ์ชัย ทัดนชัยกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ